

1500021-38.2022.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... e possui maus antecedentes pelos delitos de tráfico de drogas e furto. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade.

Comunique-se à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500021-38.2022.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-38.2022.8.26.0063

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAL FELICIANO JUNIOR

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 100/102) em face de NATAL FELICIANO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (CP), porque, supostamente, no dia 6 de janeiro de 2022, às 09h53min, na esquina da Rua Cláudio Lopes com a Rua 14 de Dezembro, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistindo em uma bicicleta, marca Caloi, cor preta e vermelha, avaliada em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima Sirlei Augusto Garcia.

Consta da denúncia que a vítima estava realizando serviços de pedreiro no endereço supracitado e deixou a referida bicicleta estacionada na frente do imóvel. Nestas condições, ao passar pelo local, o acusado subtraiu e deixou o local conduzindo a bicicleta. A vítima chegou a visualizar o réu deixando o local com a bicicleta, mas não conseguiu detê-lo ou persegui-lo. Logo após a prática do furto, policiais militares foram comunicados e passaram a diligenciar em busca do furtador, oportunidade na qual se depararam com o acusado, que caminhava de maneira ofegante pela via pública e é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio. Após a

abordagem, diligenciaram até um local onde o réu pernoitava e ali localizaram a bicicleta subtraída.

O réu foi preso e autuado em flagrante de delito (fls. 01/03).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 80/81).

A denúncia foi recebida em 21/01/2022 (fl. 103).

Devidamente citado (fl. 117), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 111/112.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 113/114).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e foi realizado interrogatório.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Destaca as circunstâncias judiciais prejudiciais ao acusado, que é reincidente específico. Pede o agravamento da pena em 1/12 na segunda fase, com a compensação parcial da multirreincidência com a confissão. Requer regime inicial de pena fechado. Requer a manutenção da prisão preventiva, em razão da multirreincidência e maus antecedentes do acusado.

A d. defesa, por sua vez, postulou a consideração da confissão para fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); termos de depoimento (fls. 04/05); termo de declarações (fl. 06); auto de reconhecimento (fl. 07); termo de interrogatório (fl. 08); boletim de ocorrência nº 18/2022 (fls. 12/14); informação nº 005/2022 (fls. 15/18); auto de apreensão/avaliação (fl. 19); fotografias (fls. 51/52); relatório final do inquérito policial (fls. 88/92); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria do réu está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima Sirlei Augusto Garcia, esclareceu que, na data dos fatos, estava tomando água de costas para a rua; que quando virou ele pegou a bicicleta, que estava ao lado do container, e saiu que nem louco; que nunca tinha visto o acusado; que na Delegacia nem deixaram vê-lo; que pegaram a bicicleta na própria casa dele; que recuperou a bicicleta na mesma hora; que o viu dentro da viatura; que a polícia disse que não era bom falar com ele; que viu o rosto dele muito rápido.

A par disso, a testemunha Evandro Cesar Domingues, policial militar, explicou que estava de serviço junto com Fabiano; que foi irradiado um furto de bicicleta; que a pessoa seria conhecido por Natal; que com essas informações, fizeram patrulhamento com vista ao Natal; que ele realiza vários furtos pela cidade; que então abordaram o Natal, que estava ofegante, suando muito, sem a bicicleta; que ele negou que havia furtado a bicicleta; que ele indagou se tudo seria culpa dele; que começaram a buscar a bicicleta; que recordaram que ele ficava em uma casa abandonada usada para dormir e usar crack; que foram até lá e localizaram a bicicleta; que ele também negou que foi ele quem colocou a bicicleta nessa casa; que a vítima reconheceu a bicicleta e também reconheceu Natal. Disse que Fabiano entrou na casa e localizou nos cômodos da casa, no interior da casa; que é uma casa abandonada que tem telha e tudo. Informou que o localizaram na 15 de novembro com a marechal floriano; que ele estava ofegante e transpirando muito; que o local onde foi abordado é uns 500 metros da casa abandonada; que não o viram sair da casa abandonada; que já era de conhecimento que ele sempre estava ali naquele local; que ele disse que ele pernoitava ali; que a vítima reconheceu o acusado e a bicicleta; que ele reconhecem sem sombra de dúvidas; que ele reconheceu ali antes da Delegacia.

No mesmo sentido, a testemunha Fabiano Cavalcanti, policial militar, disse que estava acompanhado do cabo César; que havia denúncia de furto de bicicleta de cor vermelha; que rapidamente conseguiu fazer contato com a vítima; que outra

informação dava conta de que o autor era Natal Feliciano; que passaram a diligenciar nas imediações e cerca de 20, 25 minutos depois, depararam com ele a 1,5 km do local do furto; que ele estava ofegante e nervoso; que ele negou a autoria, mas ele não sabia dizer de onde estava vindo; que procuraram em alguns imóveis abandonados; que lembraram que ele estava utilizando uma casa para pernoitar; que em um dos cômodos, localizou a bicicleta, que foi reconhecida pela vítima; que na Delegacia foi feito o reconhecimento formal da vítima em relação a Natal; que era uma manhã tranquila e fresca; que ele estava suado e transpirando, além de ofegante; que esse imóvel é uma casa abandonada, não tem água nem energia elétrica; que não pode afirmar que fossem deles as roupas que estavam lá, porque vários moradores de rua usam aquela casa; que o reconhecimento foi no local dos fatos primeiramente e posteriormente na Delegacia acha que foi feito o reconhecimento formal.

Interrogado, o acusado relatou que subtraiu a bicicleta; que estava drogado; que teve essa recaída. Informou que se lembra de ter furtado a bicicleta, para uso de drogas.

Diante de tal conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Além da confissão do acusado, a vítima declarou em juízo que visualizou o acusado deixando o local com a bicicleta, mas não conseguiu detê-lo ou persegui-lo.

Ressalto que o réu foi captado pelas câmeras de segurança e que a bicicleta foi reconhecida pela vítima. Ademais, segundo as testemunhas a res furtiva foi localizada no local onde o réu utiliza como "moradia". Destaco ainda que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de furtos e, por isso, foi abordado pelos agentes de segurança quando estes verificaram que o réu caminhava de forma ofegante pela via pública.

É certo que a confissão não deve ser aferida de forma isolada, mas em conjunto com o restante da prova colhida. Em outras palavras, sozinha, a confissão não justifica um juízo condenatório, mas, por outro lado, quando situada na mesma linha dos demais elementos produzidos, em conformidade e harmonia, pode ser valorada pelo juízo para produzir uma sentença condenatória.

Nesse sentido:

"Furto qualificado - Autoria e materialidade demonstradas - Confissão confirmada pelos demais elementos probatórios - Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada - Furto consumado, diante da inversão da posse da res furtiva - Afastada a exasperação sobre as básicas - A mera duplicidade de qualificadoras não serve como fundamento para o aumento - Entendimento semelhante ao esposado na súmula 443 do STJ, em relação ao crime de roubo - Cabível o regime semiaberto, diante da quantidade de pena imposta - O réu permaneceu provisoriamente preso por tempo inferior ao necessário à alteração benéfica de regime." (TJSP; Apelação Criminal 0002051-53.2017.8.26.0530; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021).

No caso em análise, a confissão foi ratificada pelos demais elementos aos autos coligidos, sobretudo pelo depoimento prestado pelos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado.

Diante do conjunto probatório amealhado, tenho que a conduta do réu de subtrair coisa alheia móvel, com ânimo de assenhoreamento, se amolda ao tipo penal descrito no art. 155, caput, do CP.

Cabe ressaltar que o crime foi consumado, uma vez que houve a inversão do caráter da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima. Conforme a jurisprudência majoritária do C. STJ e do E. TJSP, aplica-se a teoria da amotio ou da apprehensio no que concerne ao momento consumativo dos crimes de furto e de roubo, segundo a qual os delitos se consomem com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nesse sentido, em relação ao furto, o Tema 934 do STJ.

Não concorrem majorantes ou minorantes.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu duas condenações com

trânsito em julgado nos autos de nº.s. 0000589-75.2015.8.26.0063 e 1500282-08.2019.8.26.0063, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 57/62, por crimes de furto qualificado e roubo majorado, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Além disso, o acusado possui maus antecedentes, em virtude das condenações nos processos de nº.s 0003646-38.2014.8.26.0063 e 0005544-96.2008.8.26.0063, cuja extinção das penas pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos.

Aplica-se, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, pois na época dos fatos a vítima possuía mais de 60 anos (fl. 12), a denotar sua maior vulnerabilidade. Presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, "d", do CP.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui maus antecedentes, em razão de dois processos, que não se enquadram para fins de reincidência, conforme anteriormente exposto, razão pela qual aumento a pena em 1/7. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Fixo, assim, a pena-base em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é duplamente reincidente (arts. 61, I, e 63 do CP), em razão das condenações nos autos de nº.s 0000589-75.2015.8.26.0063 e 1500282-08.2019.8.26.0063, conforme fundamentação supra. Ademais, presente a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, pois na época dos fatos a vítima possuía 75 anos de idade. Por outro lado, está presente a atenuante da confissão, nos termos acima expostos, que deve ser compensada parcialmente em razão da dupla reincidência. Assim, agravo a pena em 1/5.

Dessa forma, fica a pena intermediária em 1 ano, 7 meses e 4 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Assim, deve Natal Feliciano Junior ser definitivamente condenado a 1 ano, 7 meses e 4 dias de reclusão e 14 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, haja vista que o réu é reincidente e que eventual mudança de regime decorreria da progressão e não do instituto da detração. E a mudança de regime por progressão deve ser procedida no Juízo da Execução. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o fechado, devido aos maus antecedentes, que configuram circunstâncias judiciais negativas, e à reincidência do acusado pelos crimes de furto qualificado e roubo majorado, que não permitem o temperamento da súmula nº. 269 do STJ ao caso em tela.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa

em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não preenche o requisito do art. 44, II e § 3º, do CP, pois é reincidente em crime doloso, e a reincidência se operou em virtude da prática de delitos da mesma espécie, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível também, pelo mesmo motivo (art. 77, I, do CP), a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR NATAL FELICIANO JUNIOR, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 ano, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do CPP), já que ausente pedido nesse sentido, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, conforme precedentes do STJ.

Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, uma vez que, além de estar sendo condenado no presente processo, é reincidente pelo crime de furto qualificado, roubo majorado e possui maus antecedentes pelos delitos de tráfico de drogas e furto. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade.

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se

Intimem-se.

Barra Bonita, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA